

次の【事例】は、甲に対する殺人被告事件の冒頭手続における法廷でのやり取りである。この法廷でのやり取りに関する後記アからエまでの【記述】のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から5までのうちから選びなさい。

【事例】

裁判長「それでは開廷します。被告人は証言台の前に立ちなさい。」

裁判長「名前は何と言いますか。」①

被告人「甲と言います。」

裁判長「本籍、住所はどこですか。」

被告人「本籍は、H市I町1番です。住所も同じです。」

裁判長「職業は何ですか。」

被告人「無職です。」

裁判長「生年月日はいつですか。」

被告人「昭和30年1月1日です。」

裁判長「それでは、検察官、起訴状を朗読してください。」

検察官「公訴事実。被告人は、平成20年6月10日ころ、H市I町1番被告人方において、Vに対し、殺意をもって、持っていたナイフでその胸部を突き刺し、よって、同日ころ、同所において、同人を胸部刺傷に基づく失血により死亡させて殺害したものである。罪名及び罰条。殺人。刑法第199条。」②

裁判長「被告人には黙秘権という権利があります。被告人は終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができます。また、言いたいことを言うことができますが、この公判廷での被告人の陳述は、被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを承知してください。」③

裁判長「それでは、まず被告人に聞きますが、今、検察官が述べた内容に間違いありませんか。」

被告人「間違いありません。」

裁判長「弁護人、御意見はいかがですか。」④

弁護人「被告人と同じです。」

裁判長「それでは、これで冒頭手続を終わり、証拠調手続に入ります。」

【記述】

ア. ①は、裁判長が、被告人として出頭している者が起訴状に表示された者と同一であるかどうかを確かめるために行った質問の一環であり、こうした人定質問を行うことは法令上要求されている。

イ. ②は、法令上、検察官が、裁判長の訴訟指揮に基づき、起訴状に記載された公訴事実を要約して告げる方法でも行うことができる。

ウ. ③は、裁判長が、被告人に対し、言いたいことを言うことができることや、公判廷での陳述が被告人にとって不利益な証拠とも利益な証拠ともなることを告げなくても、法令に違反するものではない。

エ. ④は、裁判長が、その訴訟指揮によって、弁護人の意見を確かめるために事実上行ったものであり、法令上要求されているものではない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個

No194	冒頭手続	正答率
共通H23-30	正解	39%
	2	

ア 正しい

規則 196 条。裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない（人定質問）。人定質問の方式については、法文上定まったものはないが、実務では起訴状に記載された氏名、年齢、職業、住居、本籍を逐次質問するのが慣行であるとされている。よって、本記述のように裁判長が被告人の氏名を質問する行為は、人定質問として刑事訴訟規則により要求されているものである。

イ 誤っている

291 条 1 項。検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。これは口頭弁論主義の要請に基づいて、公判廷での審判対象を明らかにするものであって、以後の公判審理の基礎をなすものである。また、起訴状で設定された審判対象は裁判所を拘束するとともに、被告人の防御の目標を明らかにするものである。このような起訴状朗読の意義に照らし、起訴状は必ず朗読することを要し、省略することや、要旨の告知で替えることは許されない。起訴状の朗読がなかったときは、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反となる（高松高判昭 25.5.31）。

ウ 誤っている

291 条 5 項、規則 197 条 1 項。裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。そして、このとき、裁判長は、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。その趣旨は、黙秘権（憲法 38 条 1 項）を手続的に確保する点にある。実務上は「被告人はこの法廷で質問を受けることがあるけれども、それに対して答えたくないことは答えなくてもよい。答えないからといって何ら不利益な措置を受けることはない。また自らすんで述べることもできるが、述べたことは被告人に利益にも不利益にも証拠になるという決まりになっているので、適宜弁護人とも相談して答えるように」等と告げるのが例とされている。

エ 誤っている

291 条 5 項。裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。これは、検察官の起訴状朗読に対応するという意味で弁論主義・当事者主義の要請であり公正な手続を担保するものであるとともに、事件に関する被告人側の概括的な意見を聴くことによって争点を明らかにし、以後の審理方法の明確化に資することを目的とするものである。

以上により、正しい記述はアの 1 個であり、したがって、正解は肢 2 となる。